大鹏新区葵涌街道金岭路2号东北侧“4·7”一般机械伤害事故调查报告

大鹏新区“4·7”事故调查组

2024年6月

目　录

一、事故基本情况 1
（一）事故发生单位、相关单位及项目相关概况 1
（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况 4
（三）事故发生经过 5
（四）事故现场情况 6
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 7
二、事故应急处置及评估情况 7
（一）事故现场应急处置情况 7
（二）政府及相关部门应急处置情况 8
（三）事故善后情况 8
（四）事故应急处置评估 8
三、事故原因分析 8
（一）直接原因分析 8
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 9
（三）间接原因 9
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 10
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 10
（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议 10
（三）对事故责任单位的行政处罚建议 11
五、政府安全监管部门监督管理情况 12
六、事故主要教训 12
七、事故整改和防范措施 13

2024 年 4 月 7 日 15 点 31 分，深圳市大鹏新区葵涌街道金岭路 2 号东北侧发生一般机械伤害事故，造成 1 人死亡。事故发生后，新区党工委、管委会高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规和有关规定，新区管委会指定新区应急管理局牵头，成立了由新区政法和社会工作局、新区城市管理和综合执法局、新区总工会、市公安局大鹏分局、市公安局交通警察支队大鹏大队及葵涌办事处有关人员组成的事故调查组。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和司法鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，大鹏新区葵涌街道金岭路 2 号东北侧“4·7”一般机械伤害事故是一起因工人违章作业，施工现场安全管理不到位而导致的一般生产安全责任事故。具体情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位、相关单位及项目相关概况

1. 事故发生单位概况

分包单位：深圳兴灿劳务有限公司（以下简称兴灿公司），曾用名：深圳鲁般建筑工程有限公司，法定代表人：林某彬，统一社会信用代码：9144****MA5F1XPH3X，主体类型：有限责任公

司(自然人投资或控股)，成立日期：2018 年 03 月 26 日，住所：深圳市大鹏新区葵涌街道土洋社区洋环路 8-1 号 101,经营范围：管养服务、保洁服务、人工装卸服务、消杀服务、房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装饰装修工程设计与施工，钢结构工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、环保工程、管道工程（不含压力管道）、城市道路照明工程、建筑结构补强工程、地基与基础工程、钢结构工程、防水防腐工程、土石方工程、建筑工程劳务分包。劳务派遣、园林绿化工程、建筑幕墙工程设计与施工，消防设施工程设计与施工。

2.事故相关单位概况

承包单位：深圳兴泉建设有限公司（以下简称兴泉公司），法定代表人：林某添，统一社会信用代码：9144****MA5EG9AT18，主体类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2017 年 4 月 20 日，住所：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创元路 139 号中安视金融科技广场 A 栋 2 层 213，经营范围：1.一般经营项目：建筑相关服务、造价咨询服务、机械设备租赁、建筑相关材料销售及采购、应急物资、应急救援材料、设备采购及施工服务；农业领域内的技术开发、技术管理及技术服务……，2.许可经营项目：爆破与拆除、爆破工程安全评估；绿化管养服务及其它生活服务，垃圾分类设备的投放；从事生活垃圾、废旧物资、废旧金属、工商业垃圾、餐厨垃圾的收集、中转、运输和无害化处理；工业废水、渗滤液、废气、废渣、噪声治理及污水处理；环保配

套设施及零部件、环保产品的制造集成；城市生活垃圾经营性服务，生活垃圾、可再生资源分类处理及综合利用。

发包单位：深圳市大鹏新区葵涌办事处，统一社会信用代码：1144****007551569B，成立于2018年10月15日，单位地址是深圳市大鹏新区葵涌办事处福塘南路28号。

3.涉事项目概况

葵涌办事处绿化大标段管养项目，管养内容：葵涌办事处道路、垃圾填埋场、公园及绿道绿化管养服务，包括道路、垃圾屋、公园及绿道的草坪、灌木、乔木等绿化、绿化设施（包括喷灌系统、园林建筑及小品、园道、宣传牌、绿地铺装、花基、护树设施等）的养护、保洁、消杀及维护管理。共有绿化管养面积617652.89平方米，行道树5162株；公园管养面积约99289平方米；绿道管养总长度共32.79252公里。

2023年4月，葵涌办事处与兴泉公司续签了绿化大标段管养项目合同，服务时间为2023年5月1日至2024年4月30日。兴泉公司与兴灿公司签订了劳务分包合同，将葵涌办事处绿化大标段管养项目的所有涉及劳务相关内容分包给了兴灿公司，合同时间为2023年5月1日至2024年4月30日。

4.涉事车辆概况

涉事车辆为一辆中型特殊结构自卸货车，车牌：粤BHD314，品牌型号：炎帝牌SZD5075ZDJ6，车辆识别代号：LGDCP91G********，注册日期：2022年5月24日，生产商：随

州市东正专用汽车有限公司，所有人：深圳兴泉建设有限公司。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.相关人员情况

林某彬，男，34岁，广东省深圳市人，身份证号码4405821990********，大专毕业，系兴灿公司法定代表人，职务是总经理兼安全管理员，负责公司全面管理。事故发生时，其本人不在作业现场。

郭某，男，62岁，安徽省宿州市人，身份证号码3422011962********，初中毕业，系兴灿公司员工，职务是绿化主管，负责绿化现场的人员安排和工作任务安排。事故发生时，其本人不在作业现场，事故发生后约5分钟到场。

王某春，男，52岁，湖南省常德市人，身份证号码4324251972********，初中肄业，系兴灿公司员工，岗位是垃圾清运车驾驶员，负责清运绿化垃圾。事故发生时，由其本人操作造成事故发生的清运车。

陈某坤（死者），男，60岁，湖南省邵阳县人，身份证号码4326211964********，初中毕业，系兴灿公司员工，岗位是绿化工，负责修剪路边花草。事故发生时，本人在负责修剪工作。

2.安全管理存在的问题

①对工人的安全教育不到位，没有对涉事车辆及清运安全注意事项做针对性的培训，未确保工人熟悉安全生产操作规程和施

工现场安全要求，未教育和督促车辆驾驶员按《兴泉公司车辆管理制度》正确操作。

②未建立健全全员安全生产责任体系，未建立落实安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理制度，未排查和辨识作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施并向工人告知。

③未对涉事项目的劳务分包内容进行风险辨识，未辨识垃圾车尾门液压系统、尾门关闭过程中可能存在的风险隐患，以及雨天作业可能存在的其他诸多风险隐患，并按照安全风险分级采取相应的管控措施。

④占用道路绿化作业时未配备占道作业专职安全员。

（三）事故发生经过

2024 年 4 月 7 日下午，兴灿公司绿化主管郭某安排陈某坤（死者）、胡某根、黄某英 3 名绿化工到金岭路修剪绿化带。14 时 10 分许，王某春驾驶垃圾清运车粤 BHD314，副驾驶座位上坐着工友黄某，抵达金岭路后靠边停车，打开双闪和清运车尾门，等待收集绿化垃圾。14 时 50 分许，王某春和黄某下车拍摄绿化带修剪工作照片后，上车挪动车辆并停靠在公交站西侧，其间尾门未关闭，在摆放好安全锥桶后等待收集绿化垃圾。15 时 23 分许，王某春和黄某下车拍照，黄某英收取安全锥桶。15 时 30 分，拍完工作照片后，黄某回到副驾驶座位上。王某春从车头左右两侧向后看了一眼后，于 15 时 30 分 55 秒回到车上主驾驶座位，此时陈某坤（死者）提着绿化垃圾从车头往车尾方向行走。15

时 31 分，陈某坤（死者）在车尾倾倒绿化垃圾时，王某春打开主驾驶座位车门，在未绕车一周检查确认安全的情况下，伸出上半身和左手下压车身左侧的尾门操纵杆，随即尾门关闭压到陈某坤（死者）。15 时 31 分 10 秒，绿化工胡某根发现陈某坤（死者）被尾门夹住，在路侧大喊“尾门压到人了”，并快速跑到车旁告知王某春。



图 1 事发前双方位置图

（四）事故现场情况

1. 事发道路为金岭路，系东西向双向 4 车道交通干道。事故现场位于北侧道路，距禾塘山水公园出入口约 20 米。现场 1 辆中型特殊结构自卸货车，尾门板向上打开。

2. 4 月 7 日 15 时 30 分前后，事发地区正值有一片雷雨云团

经过，调取视频数据显示，15 时 29 分已开始下雨，雨势迅速扩大，气温 24-25℃，阵风 2.4 米/秒（2 级）。事发路段交通繁忙，绿化作业时段车流量较大。

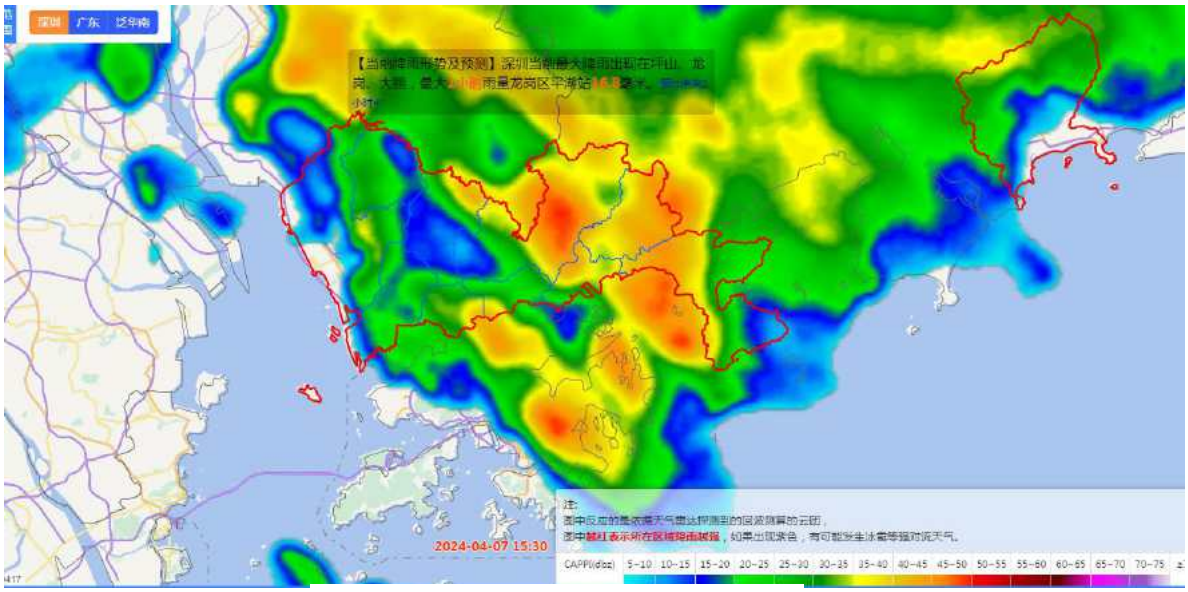


图 2 事发时天气状况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，直接经济损失人民币 182.8 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事件发生后，王某春立即下车，上抬尾门操纵杆打开尾门。发现陈某坤（死者）已脸朝上倒在地上，胸口呈紫色，口鼻流血，呼喊无应答。当时陈某坤（死者）还有呼吸，但已失去意识。15 时 37 分，王某春拨打了 120。15 时 48 分，120 救护车到场，医

护人员进行检查和急救，陈某坤（死者）已经停止呼吸。15 时 54 分，王某春拨打 110 报警。15 时 59 分，交警到场，布置现场围挡警戒。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，新区应急管理局、城市管理和综合执法局、市公安局大鹏分局、葵涌办事处等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核查、开展应急处置，并按时将该起事故上报。

（三）事故善后情况

兴灿公司、兴泉公司与陈某坤(死者)家属达成了赔偿协议。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

通过对事故现场进行勘察、对人员进行询问、查阅资料，认定事故直接原因是:

1. 王某春违章作业，升降尾板时操作不规范，未按照《兴泉建设车辆管理制度》第十条[1]中规定的工序要求作业，在未围绕车辆一周查看、确认安全的情况下即冒险操作关闭尾板。

[1]《兴泉建设车辆管理制度》第十条：特殊作业车辆绿化垃圾车装载绿化垃圾作业时，应围绕车辆一周，查看是否存在人员涉及车辆作业安全范围，排查无人员事故隐患后即可操作车辆作业。

2.陈某坤（死者）安全意识淡薄，未发现安全锥桶、安全警示牌等安全围护已撤离的不安全因素，仍往绿化垃圾车上倒垃圾。

3.绿化作业收尾时遇到短时强降雨天气、雨势较急，干扰作业环境和作业人员。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》鉴定意见：被鉴定人陈某坤（死者）系头、颈及胸部受钝性物体外力作用（如砸压）致颅脑损伤、气管离断及肺损伤死亡。

（三）间接原因

1.兴灿公司安全生产管理责任落实不到位，未建立健全全员安全生产责任体系，未按照《园林绿化管养规范》（DB4403/T 87-2020）第7.5.3条[2]规定配备占道作业专职安全员进行现场指挥协调，未制定可操作性的绿化垃圾清运操作规程，教育和督促作业人员执行本项目的安全生产规章制度、安全操作规程不到位。

2.兴灿公司未按照安全风险分级管控制度对涉事项目进行风险辨识，未辨识出垃圾车尾门液压系统、尾门关闭过程中可能存在的隐患，以及突发恶劣天气作业可能存在的其他风险，并按照安全风险分级采取相应的管控措施。未向绿化作业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，作业人员不了解

[2] 《园林绿化管养规范》（DB4403/T 87-2020）第7.5.3条：占道作业时现场需配备专职安全员。

往车厢倾倒垃圾、关闭车尾门过程中隐藏重大的挤压事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

绿化工陈某坤（死者）。安全意识淡薄，在安全锥桶、安全警示牌等安全围护已撤离的情况下，仍往绿化垃圾车上倒垃圾，对事故发生负有一定直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1. 涉事车辆驾驶员王某春。违章操作，关闭车尾门时，未下车到车尾对作业情况进行安全检查和安全确认，未发现作业人员陈某坤（死者）在车尾的不安全因素，对事故的发生负有直接责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[3]的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[4]的规定，建议兴灿公司对其进行批评教育，依照有关规章制度给予处分。同时鉴于其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条[5]的规定，建议依法移送司法机关追究其刑事责任。

---

[3] 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[4] 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5] 【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

2.兴灿公司法定代表人、总经理兼安全管理员林某彬。未依法履行安全生产管理职责，未建立健全全员安全生产责任体系，督促、检查涉事项目安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，对本次事故负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[6]的规定，建议由新区应急管理部门依法对其进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

1.兴灿公司。未建立全员安全生产责任制，未建立落实安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理制度，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[7]、第四十一条第一款[8]、第二款[9]和第四十四条第一款[10]的规定，对事

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查

故的发生负有主要管理责任，建议由新区应急管理部门依法对其进行处理。

2.兴泉公司。对分包单位的安全生产工作统一协调不足、管理力度不够，建议由新区城管部门或者其行政执法承接主体依据行业相关法律法规对兴泉公司及相关责任人员进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

新区城市管理和综合执法局作为绿化行业管理部门，在公共节假日、森林防火高风险期，强对流天气多发期等特殊时期，对各办事处绿化管理部门做了安全提醒和工作要求。2023年1月1日至事故发生时，对葵涌办事处绿化大标段项目现场检查22次，检查工作台账7次，出具情况通报7份，组织安全培训2次。

葵涌办事处综合行政执法办公室（城管科）主要负责辖区绿化、环卫、垃圾分类、路灯以及城市提升等工作，按照职能内设具体业务组，各业务组针对相应的管养事项开展具体业务及安全生产巡查检查。2023年1月至2024年4月，共检查各类生产经营场所1148处次，其中检查绿化管养单位场所242家次；在汛期、节假日等特别时期组织开展巡查检查管养范围内第三方管养企业。

六、事故主要教训

治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

此次事故，充分暴露出市政道路绿化养护等市政行业在作业过程中安全生产工作存在的短板，涉事企业及工人自身安全意识淡薄，违章作业；涉事单位对工人安全教育培训不到位，未督促工人严格执行安全操作规程，未采取技术、管理措施及时发现并消除工人违章作业的生产安全事故隐患；施工单位对劳务分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未发现工人违章作业的安全问题并及时督促整改，最终导致事故的发生。

七、事故整改和防范措施

（一）兴灿公司要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训，加强对作业人员的安全生产教育培训和安全技术交底；对各项作业中存在的风险隐患进行再次梳理、辨识，有效识别安全风险，采取针对性的安全措施；切实加强安全宣传教育和培训工作，增强施工人员安全防护和自我保护意识；加强对项目现场的安全管理和安全隐患排查；健全完善安全生产责任制和安全生产规章制度，结合工作实际组织制定并实施绿化垃圾清运、绿化作业操作规程，明确操作步骤和注意事项，提高安全生产水平。

（二）兴泉公司要认真吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，加强对分包单位管理，督促其严格遵守安全操作规程作业。

（三）葵涌办事处综合行政执法办公室（城管科）要加强合同履约监管，牵头组织并督促承包单位开展一次全方位的安全风险排查工作；举一反三吸取教训，严防类似事故再次发生。

（四）新区绿化行业主管部门要严格按照安全生产相关法律法规要求，采取有针对性的监督措施，督促本行业企业建立健全自我约束、持续改进的内生机制，有效落实安全生产主体责任。

（五）各单位要密切跟进风情雨情等变化，及时关注预报预警信息，把“主动避让、提前避让、预防避让”的要求落到实处。